

1502271-08.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cesar Augusto dos Santos Hirakawa

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS HIRAKAWA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 9h30, no Condomínio Tamoio, situado à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502271-08.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502271-08.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cesar Augusto dos Santos Hirakawa

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

CESAR AUGUSTO DOS SANTOS HIRAKAWA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 9h30, no Condomínio Tamoio, situado à rua Thomazina Polhese Squilanti, nº 50, Jardim Itamaracá, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 179 (cento e setenta e nove) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 107,6 g (cento e sete gramas e seis decigramas), bem como 23 (vinte e três) porções de crack, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 3,6 g (três gramas e seis decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (pág. 112), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou

resposta à acusação (pág. 131/133).

Recebida a denúncia (pág. 136/137), o réu foi citado (pág. 184).

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais militares, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica em apartado).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da inicial acusatória (pág. 206/210), e a Defesa pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas (pág. 214/217).

É relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 8/9, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 11/13, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 74/76.

Quanto à autoria, as provas coligidas aos autos atestaram, à saciedade, que o denunciado guardava as drogas apreendidas com a intenção de traficar.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Douglas Sieg narrou que recebeu informação anônima de que ocorria tráfico de drogas no condomínio Tamboios I, especificamente no bloco 3, apartamentos 4 e 14, bem como que nesta última unidade estaria escondido um indivíduo de alcunha "Japa", procurado pela polícia. Disse serem comuns operações no local, e como normalmente os investigados saltavam os muros existentes entre os blocos do condomínio, duas equipes realizaram as diligências. Explicou que a equipe que compunha se direcionou ao apartamento 14. Ao se aproximar do imóvel, foi informado pela outra equipe que o réu, "Japa", tentava se evadir pulando a janela, mas teria desistido ao visualizar mais policiais no local. Neste momento, conseguiu ouvir ele gritando "joga a droga no vaso sanitário" e, como a porta do imóvel estava destrancada, abriu-a, sendo recebido pela moradora Aline, que autorizou seu ingresso. No banheiro, deteve Cesar, que tentava descartar entorpecentes no vaso sanitário, tendo dispensado apenas parte da droga que tinha consigo. Contou que posteriormente se dirigiram à caixa de esgoto do condomínio, onde localizaram o restante da droga por ele dispensada. Aduziu que, indagado, o acusado confessou informalmente que sabia estar na condição de procurado, bem como que a quantia de R\$ 1.692,00 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais) apreendidos com ele era oriunda do tráfico de drogas.

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de farda, o policial militar Dejanir Pulce de Oliveira.

Em juízo, o réu Cesar Augusto dos Santos Hirakawa confessou a prática delitiva. Narrou que alugava um quarto no apartamento de Aline e acordou com os policiais ingressando no imóvel. Aduziu que estava foragido da Justiça e, por estar desempregado, aceitou guardar uma sacola contendo cocaína, crack e dinheiro. Contou que recebeu o pacote de um conhecido, gerente de um ponto de venda de drogas, e ficaria com ele por uma semana, recebendo R\$ 500,00 (quinhentos reais) em contrapartida.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos policiais militares pode-se extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do fato, que ainda foi confessado em juízo pelo próprio réu.

Observo que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório, e que os policiais militares ouvidos sequer conheciam o acusado, não tendo motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/266)

Assim, não havendo dúvida de que Cesar Augusto trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Além da condenação certificada a pág. 37/38, relativa aos autos 0002994-77.2016.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento da reincidência, o réu possui outras duas condenações definitivas não atingidas pelo período depurador, relativas aos autos 0000451-43.2012.8.26.0248 (pág. 37) e 0010501-65.2011.8.26.0248 (pág. 38). Assim, resta autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da existência de uma agravante genérica - reincidência certificada a pág. 37/38, relativa aos autos 0002994-77.2016.8.26.0248 - e uma atenuante genérica - confissão espontânea - a pena-base deve ser mantida, compensando-se a agravante e a atenuante.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente, torno as penas definitivas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CESAR AUGUSTO DOS SANTOS HIRAKAWA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Determino seja a pena privativa de liberdade inicialmente cumprida em regime fechado em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agente.

Subsistindo os motivos que ensejaram a manutenção de sua custódia cautelar, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 01 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA